REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Roma, Sezione Ottava civile, composta dai magistrati:

dott. Nicola Pannullo Presidente

dott. Gisella Dedato Consigliere

dott. Paolo Russo Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8208 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2015 e vertente

TRA

Parte_1 , elettivamente domiciliato in Roma, via Arrigo D'Avila n. 43/20 presso lo studio dell'avv. Giovanni Faragasso che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado

APPELLANTE

E

Controparte_1 , elettivamente domiciliata in Roma, via di Santa Costanza n. 46 presso lo studio degli avv.ti Giulio Mancini e Maria Berti che la rappresentano e difendono per procura a margine della memoria difensiva

APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11941/2015 depositata in data 28/05/2015.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:

"*Rilevato che il* *Pt_1* *ha dedotto che a) ha preso possesso dell'immobile di Via dei Girasoli 31, int 4, in forza di contratto non registrato; b) a causa della morte del padre, si è recato, nel novembre 2009, in Algeria ed è tornato nel maggio 2011; c) nel frattempo, il canone è stato pagato dal fratello dell'esponente che ha occupato l'immobile con il consenso della* *CP_1* *; d) nel marzo 2011, la resistente "irrompeva nell'immobile … sfondando la porta e provvedendo a cambiare la serratura" e "provvedeva … a fare occupare l'immobile ad altre persone"; e) l'esponente è stato privato della sua abitazione e dei beni personali posti al suo interno, con conseguenti stress e disagio, "cui si è aggiunta anche la perdita di lavoro di venditore ambulante per l'impossibilità, in tale precaria situazione, di assicurare una continuità lavorativa"; f) la* *CP_1* *ha violato l'art 1575, cod civ, e conseguentemente l'art 1218, cod civ, ciò che comporta, oltre all'obbligo restituire deposito cauzionale ed interessi (complessivi euro 1220,27), l'obbligo di risarcire i danni che, "attesa*

l'oggettiva difficoltà della loro quantificazione, (vanno) valutati … ai sensi dell'art 1226, cod civ"; g) in conseguenza della violazione del possesso, perpetrata con l'escomio, l'esponente ha altresì diritto al risarcimento del cd danno esistenziale, ex art 2043, cod civ, danno connesso alla violazione del suo diritto all'abitazione e consistente nella "limitazione delle proprie possibilità di estrinseca(zione del)la sua personalità nel normale svolgimento della vita quotidiana che comprende altresì lo svolgimento dell'attività lavorativa nonché il normale sviluppo della vita relazionale"; h) in punto di quantum, è necessario il ricorso allo strumento accordato dall'art 1226, cod civ; che il Pt_1 ha chiesto all'adito Tribunale di i) dichiarare la nullità del contratto locatizio; l) condannare la resistente al pagamento della somma di euro 1220,27; m) accertare la responsabilità contrattuale della CP_1 e condannarla al pagamento della somma di euro 20.000,00 o di quella diversa ritenuta di giustizia anche in via equitativa; n) condannare la resistente, ex art 2043, cod civ, al risarcimento dei danni morali, psicologici e esistenziali, nella misura di euro 20.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia anche in via equitativa;

rilevato che, costituendosi, la CP_1 ha dedotto che 1) l'immobile è stato locato dalla madre dell'esponente a tal Persona_1 con cui "coabitava, poi, evidentemente, l'odierno istante unitamente ad altre persone", sicchè ricorrente e resistente difettano rispettivamente di legittimazione attiva e passiva; 2) controparte non ha dato prova dell'esistenza del contratto in tesi concluso con l'esponente, contratto che in difetto della forma scritta non può che ritenersi nullo; 3) vanno, conseguentemente, rigettate le domande azionate in base al preteso contratto; 4) non può trovare ingresso la domanda di risarcimento del danno per il sofferto spoglio per l'intervenuta decadenza di controparte dall'azione possessoria; 5) la domanda risarcitoria ex art 2043, cod civ, è comunque, indimostrata quanto a condotta illecita, danno e nesso causale; che la resistente ha chiesto la reiezione delle avverse domande."

Con la sentenza n. 11941/15 del 28/05/2015 il Tribunale di Roma, ha così deciso:

1) Rigetta le domande spiegate dal ricorrente;

2) Visto l'art 96, 3° comma, cpc, condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente della somma di euro 4.100,00;

3) condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite che liquida in euro 4.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario (15%), Iva e Cpa come per legge".

A fondamento della decisione il giudice di primo grado ha svolto le considerazioni che seguono:

"occorre muovere dalla considerazione che è affetto da nullità per difetto di forma scritta il contratto la cui esistenza il ricorrente afferma, ponendola a fondamento delle formulate domande di cui alla superiore lettera f); che, al riguardo, va osservato che l'art 1, comma 4, l 431/98, impone l'adozione della forma scritta per la stipula di validi contratti locatizi, ciò da cui deriva la nullità di eventuali locazioni verbali, restando imprescindibile, per chi intenda esercitare le azioni scaturenti dal contratto, la produzione del documento scritto che consacra l'accordo delle parti; che il ricorrente non è stato in grado di documentare il contratto che il predetto assume essere intervenuto con la resistente quanto alla locazione dell'immobile di Via dei Girasoli 31, dovendosi precisare che non possono assolvere alla prescrizione formale le quietanze attinenti al pagamento del canone di locazione (cfr doc 2 fascicolo ricorrente), dal momento che le stesse attengono alle vicende attuative del rapporto e non al raggiungimento dell'intesa per il quale l'art 1 menzionato richiede la forma scritta; che da quanto sopra discende che non possono trovare accoglimento le domande che muovono dall'esistenza in capo al ricorrente del titolo che lo abiliti alla fruizione della cosa e quindi né la domanda di restituzione del deposito cauzionale né la pretesa risarcitoria

connessa al supposto inadempimento dell'obbligo imposto dal locatore dall'art 1575, comma 1, n 3, cod civ; rilevato che il difetto di titolo incide anche sulla verifica della domanda di risarcimento del danno da lesione del possesso; che, invero, l'azione di reintegrazione è accordata al detentore qualificato, ossia a colui che esercita il potere di fatto sulla cosa altrui con l'intenzione di tenerla a propria disposizione in virtù di un diritto personale; …. che, nel caso di specie, il ricorrente, che assume di aver goduto della cosa in forza di accordo con la *CP_1* , non ha dato prova di essere munito di titolo atto a legittimare la propria permanenza nell'immobile; che, non essendoci possesso tutelabile, non è dato ravvisare un pregiudizio connesso alla relativa violazione, ciò che determina il rigetto della pretesa risarcitoria azionata ai sensi dell'art 2043, cod civ; rilevato che l'inconsistenza degli argomenti e la contraddittorietà delle domande spiegate, volte a far valere la nullità del contratto e nel contempo ad azionare i diritti dallo stesso scaturenti, induce a ravvisare nell'iniziativa del ricorrente un abuso del processo sanzionabile ex art 96, 3° comma, cpc; che il ricorrente va pertanto condannato al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata in misura pari all'importo delle spese processuali; . rilevato che le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo la disciplina portata dal d.m. Giustizia n 55/2014;".

Con ricorso depositato il 28/12/2015 *Parte_1* ha proposto appello, deducendo l'erroneità e l'ingiustizia della predetta sentenza e chiedendo che la Corte, in riforma della sentenza e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, voglia accogliere le richieste presentate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, quindi, attesa la sussistenza tra le parti in causa di un contratto di locazione a far data dal febbraio del 1997, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a ricevere dall'appellata la restituzione del deposito cauzionale pari ad € 1.220,27 (oltre agli ulteriori interessi maturati dalla domanda sino a quella di effettiva restituzione) e, per l'effetto, condannare la *CP_1* al pagamento in favore dell'appellante della predetta somma; accertare la grave responsabilità contrattuale della *CP_1* per aver arbitrariamente privato il ricorrente del possesso dell'appartamento e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni causati al signor *Pt_1* per inadempimento contrattuale, danni quantificati in € 20.000,00 nonché al risarcimento ex art. 2043 e 2059 cc dei danni morali, psicologici ed esistenziali patiti dall'appellante in conseguenza dell'illegittimo comportamento del locatore, quantificati in ulteriori € 20.000,00. L'appellante ha chiesto, inoltre, che la Corte dichiari la nullità, illogicità ed erroneità della sentenza nella parte in cui lo ha condannato al pagamento di € 4.100,00 in favore della *CP_1* per abuso del processo ex art. 96, comma 3, cpc, per totale insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per giustificare detta condanna; in via ulteriormente gradata, voglia disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Si è costituita in giudizio l'appellata, che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello con riferimento al primo ed al secondo motivo di gravame; ha comunque contestato nel merito i motivi di impugnazione articolati dalla controparte, chiedendo il rigetto dell'appello.

All'esito della verifica della costituzione delle parti, acquisito il fascicolo di primo grado e concessi alle parti termini per memorie conclusive, all'udienza di discussione del 6 maggio 2021, il cui svolgimento è stato sostituito dallo scambio di note depositate in via telematica a norma degli artt. 221 D.L. n. 34/2020, 23 D.L. n. 137/2020 e 6 comma 1 lett. a) D.L. n. 44/2021, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità ed illogicità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non ha ravvisato la sussistenza di un valido contratto di locazione e deduce il difetto di motivazione per violazione e falsa applicazione della l. 431/98 e l'errata e superficiale valutazione di fatti e degli atti di causa.

Preliminarmente l’appellante sostiene che per un mero errore materiale al punto 1) delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio venne erroneamente richiesto al tribunale di dichiarare l’inefficacia e/o la nullità del contratto di locazione e che detto errore materiale sarebbe desumibile dal fatto che nel punto in questione venne indicata una parte (il signor *Persona_2*), del tutto estranea alla causa. Il *Pt_1* chiede, pertanto, alla Corte di non valutare detta domanda, considerandola per un mero errore materiale non attinente all'oggetto della causa.

L’appellante afferma, quindi, che il giudice di prime cure ha ritenuto erroneamente applicabile alla fattispecie in esame la disciplina dettata dall'art. 1 della L. 431/1998, mentre il contratto era stato stipulato prima dell'entrata in vigore della predetta norma, sicchè il capo della sentenza dovrebbe essere completamente modificato nel senso di individuare il sorgere del rapporto di locazione e la disciplina normativa che lo doveva regolare. L’appellante rappresenta, inoltre, che la mancata produzione in giudizio del contratto non sarebbe a lui imputabile, atteso che il contratto in questione, unitamente a gran parte dei beni e degli effetti personali dell'odierno appellante, sono andati perduti dopo l'illegittimo ingresso nell'immobile della controparte.

Il motivo non può essere accolto perché è inammissibile la richiesta, avanzata in appello, di fondare le domande di risarcimento del danno e di restituzione di somme sulla sussistenza di un valido contratto di locazione fra le parti. Tale domanda costituisce una inammissibile “mutatio libelli”, atteso che con il ricorso ex art. 447 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di prime cure, il ricorrente aveva chiesto di accertare e dichiarare l’inefficacia e/o nullità del contratto, comportando la diversità dei fatti costitutivi la necessità di nuovi temi di indagine, su cui sviluppare il contraddittorio delle parti.

Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, costituisce domanda nuova, improponibile in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la deduzione di una nuova "causa petendi" la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in uno dei suoi elementi costitutivi: termini soggettivi, "causa petendi", "petitum" (ex plurimis: Cass. n. 12258 del 20/08/2002; id. n. 10128 del 25/06/2003; Cass. n. 23415 del 27/09/2018).

La tesi difensiva dell’appellante, secondo cui la formulazione della domanda di accertamento della nullità ed inefficacia del contratto di locazione nell’atto introduttivo sarebbe frutto di un mero errore materiale, non è condivisibile, atteso che in tal caso la parte ricorrente avrebbe potuto agevolmente rilevare detto errore e chiedere al giudice di modificare e precisare la sua domanda nelle due udienze di discussione tenute nel procedimento di primo grado. Non si ravvisano, comunque, elementi dai quali si possa univocamente desumere che la formulazione della domanda sia stata determinata da un mero errore materiale.

Con il secondo motivo l’appellante lamenta l’erroneità e nullità della sentenza nella parte in cui non viene ravvisata la sussistenza in capo alla *CP_1* della responsabilità ex artt. 2043 e 2059 c.c.. Sostiene l’appellante che l'accertamento dell’esistenza di un valido contratto di locazione e, in ogni caso, del possesso in buona fede da parte del ricorrente, ove attentamente valutate dal giudice di prime cure, avrebbe portato al sicuro accoglimento della domanda del *Pt_1* stante la sussistenza del diritto al risarcimento per violazione dell'art. 2043 e 2059 c.c.. Pertanto il fatto oggetto della sentenza dovrebbe essere modificato nel senso di riconoscere che il possesso dell'immobile da parte dell'odierno appellato, anche ove non si ritenesse esistente il rapporto locatizio, deve essere qualificato come possesso in buona fede, con le conseguenza che, la lesione di detto possesso da

parte della signora CP_1 ed i danni che ne sono conseguiti (perdita dei propri effetti personali e l'essersi trovato improvvisamente in un paese straniero, privo di una stabile abitazione e di ogni riferimento), dovrebbero essere risarciti.

Il motivo non ha fondamento.

La domanda risarcitoria con cui l'appellante fa valere la responsabilità contrattuale della CP_1 non può trovare accoglimento in ragione dell'inammissibilità del primo motivo di appello e della pronuncia di accertamento della nullità del contratto di locazione fra le parti.

Per quanto concerne i danni ricollegati dall'appellante alla privazione del possesso, giova ricordare che, non avendo la posizione "lato sensu" possessoria del detentore un'estensione oggettiva pari a quella del possesso in senso stretto, tale da prescindere dal vincolo obbligatorio che ne concreta e delimita il fondamento, il giudicante, a fronte delle contestazioni del convenuto (come nella specie), non può, ai fini del riconoscimento della tutela possessoria, esimersi dall'accertamento del rapporto contrattuale e dalla verifica che l'attività, contestata dal preteso autore dello spoglio, rientri nell'ambito della detenzione consentita da quel rapporto, restando l'onere della relativa prova a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. (v. Cass. 17/06/1996 n. 5555).

L'appellante non ha dimostrato di avere un titolo contrattuale idoneo a configurare in suo favore un potere di fatto tutelabile sull'immobile. Va, comunque, considerato che la domanda di risarcimento del danno da privazione del possesso è stata proposta nel gennaio 2014 in relazione ad uno spoglio che si sarebbe verificato nel marzo 2011. In proposito, si osserva che il venir meno della ragion d'essere della tutela possessoria per intervenuta decadenza rende inammissibile anche il risarcimento del danno derivante da un comportamento lesivo che tragga origine dallo spoglio, che è in tal caso soltanto un profilo della tutela accordata dall'ordinamento al diritto soggetto del leso al fine di assicurarne la piena reintegrazione. Ne consegue che l'azione per il risarcimento del danno ha natura possessoria quando il danno consista nella sola lesione del possesso, e quindi soggiace alle regole dettate per quella tutela in ordine al termine di decadenza per proporla.

Con il terzo motivo l'appellante denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 96 comma terzo c.p.c. e l'illogicità ed erroneità della motivazione nonché insussistenza del dolo, della colpa grave e della negligenza per giustificare l'asserito abuso del processo. L'appellante evidenzia che nel caso che ci occupa non sussistono i presupposti di fatto e di diritto per giustificare l'applicazione dell'art. 96, comma 3, cpc.

Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'eccessiva quantificazione delle spese liquidate in sentenza e la mancata compensazione, almeno parziale, delle spese di lite fra le parti, atteso che nella specie la questione trattata è obiettivamente controvertibile e peculiare.

Esaminando congiuntamente gli ultimi due motivi, va premesso che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso Cass. SS.UU. sent. n. 9912 del 20/04/2018).

Ciò precisato in linea di diritto, deve escludersi che nella specie si versi in una delle ipotesi idonee a far scattare la responsabilità aggravata del comma 3 dell'art. 96 c.p.c..

Nella fattispecie, è da ritenere che il comportamento processuale del ricorrente sia stato contenuto nei limiti di quello che è il legittimo diritto di difesa, non ravvisandosi elementi riconducibili a mala fede o colpa grave né concreti profili di utilizzo improprio dello strumento processuale.

In considerazione di ciò, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, la pronuncia di condanna del Fares ex art. 96 c.p.c. deve essere revocata.

Il parziale accoglimento dell'appello e la peculiarità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* avverso la sentenza n. 11941/2015 emessa dal Tribunale di Roma il 28/05/2015, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) Accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, revoca la pronuncia di condanna di *Parte_1* ex art. 96 terzo comma c.p.c. al pagamento della somma di € 4.100,00 in favore della *CP_1* ;

2) Compensa fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.

Così deciso in Roma in data 06/05/2021

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott. Paolo Russo

IL PRESIDENTE

dott. Nicola Pannullo